

Betreft: Administratief beroep tot vernietiging van de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn/Gemeenteraad van De Panne betreffende de principiële stopzetting van de gemeentelijke kinderopvang voor baby's en peuters.

Geachte,

Hierbij dien ik, overeenkomstig de bepalingen inzake het bestuurlijk toezicht op de lokale besturen, beroep in tegen de beslissing waarbij werd beslist de gemeentelijke kinderopvang voor baby's en peuters principiële stop te zetten en een marktverkenning op te starten met het oog op een overdracht van deze dienstverlening.

Ik verzoek de toezichthoudende overheid deze beslissing te vernietigen.

1. Onvoldoende formele motivering

De artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen verplichten een bestuur de juridische en feitelijke overwegingen waarop een beslissing steunt uitdrukkelijk en afdoende te vermelden.

Uit de aan de bevolking verstrekte informatie blijkt als voornaamste reden dat het steeds moeilijker wordt nieuwe onthaalouders aan te trekken en dat daarom een marktverkenning wordt opgestart zodat kinderopvang kwaliteitsvol, toegankelijk en betaalbaar zou blijven.

Deze algemene beweringen vormen evenwel geen afdoende motivering voor de afschaffing van een bestaande gemeentelijke dienstverlening.

De beslissing vermeldt onder meer niet:

- waarom de stopzetting noodzakelijk is;
- welke alternatieven werden onderzocht;
- waarom een gemeentelijke organisatie onmogelijk zou zijn;
- welke financiële analyse aan de beslissing ten grondslag ligt;
- welke impact de beslissing heeft op de betrokken gezinnen en kinderen;
- waarom een overdracht aan private aanbieders dezelfde toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit zou waarborgen.

De wettelijke motiveringsplicht vereist meer dan algemene beleidsverklaringen.

2. Schending van de materiële motiveringsplicht

Zelfs indien de aangehaalde motieven formeel aanwezig zouden zijn, lijken zij de beslissing niet te kunnen dragen.

Het argument dat onvoldoende nieuwe onthaalouders worden gevonden vormt op zichzelf geen voldoende rechtvaardiging om de gemeentelijke dienstverlening volledig stop te zetten. Evenmin wordt aangetoond waarom private organisatoren wel personeel zouden kunnen aantrekken indien het lokaal bestuur daar zelf niet in slaagt.

Tijdens de gemeenteraad werd bovendien verwezen naar de hervorming van minister Caroline Gennez als verklaring voor de beslissing.

Deze hervorming heeft echter precies tot doel de arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming van onthaalouders te verbeteren. Dat deze verbetering bijkomende kosten meebrengt voor organisatoren is een beleidskeuze waarmee elk lokaal bestuur rekening moet houden. Dat gegeven vormt op zichzelf geen voldoende juridische motivering om een bestaande openbare dienstverlening volledig af te bouwen.

3. Onvoldoende zorgvuldige voorbereiding

De motivering toont evenmin aan dat het bestuur de gevolgen voor de betrokken gezinnen zorgvuldig heeft onderzocht.

Het betreft een beslissing die rechtstreeks gevolgen heeft voor tientallen jonge kinderen en hun ouders.

Uit de motivering blijkt niet:

- hoeveel opvangplaatsen verdwijnen;
- welke alternatieven daadwerkelijk beschikbaar zijn;
- welke gevolgen bestaan voor de toegankelijkheid;
- of een behoefteonderzoek daadwerkelijk aanleiding geeft tot stopzetting van de gemeentelijke dienstverlening.

Hierdoor rijst tevens de vraag of het zorgvuldigheidsbeginsel werd nageleefd.

4. Gebrek aan transparantie

Ik heb reeds de notulen en de volledige motivering van deze beslissing opgevraagd in het kader van de openbaarheid van bestuur.

Voor zover deze documenten nog niet beschikbaar waren op het ogenblik van de beslissing of de bekendmaking ervan, bemoeilijkt dit bovendien de effectieve uitoefening van het toezicht en van het recht op beroep.

Synthese:

Samenvattend blijkt uit de motivering niet dat het bestuur op basis van een zorgvuldig onderzocht feitencomplex tot de conclusie is gekomen dat de stopzetting van de gemeentelijke kinderopvang noodzakelijk was. Evenmin wordt aangetoond waarom minder ingrijpende alternatieven niet in aanmerking kwamen of waarom de overdracht aan private aanbieders de continuïteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de dienstverlening zou kunnen waarborgen.

De aangehaalde motieven bestaan hoofdzakelijk uit algemene beleidsuitspraken en veronderstellingen, zonder dat zij worden ondersteund door concrete feitelijke gegevens of een deugdelijke belangenafweging. Zij kunnen de bestreden beslissing dan ook niet op afdoende wijze dragen.

De beslissing steunt derhalve niet op feitelijke en juridisch afdoende motieven zoals vereist door de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen en schendt tevens de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel.

Verzoek

Om deze redenen verzoek ik het Agentschap Binnenlands Bestuur:

- de wettigheid van de bestreden beslissing te onderzoeken;
- vast te stellen dat de formele en materiële motiveringsplicht niet werd nageleefd;
- vast te stellen dat de beslissing eveneens strijdig is met het **zorgvuldigheidsbeginsel**, nu niet blijkt dat het bestuur de relevante feiten, de gevolgen voor de betrokken gezinnen, de beschikbare alternatieven en de resultaten van een degelijk behoefteonderzoek op zorgvuldige wijze heeft onderzocht alvorens tot stopzetting van de gemeentelijke kinderopvang te beslissen;
- vast te stellen dat de beslissing bovendien strijdig is met het **redelijkheidsbeginsel**, aangezien uit de motivering niet blijkt dat de drastische maatregel van de volledige stopzetting in een redelijke verhouding staat tot de aangehaalde motieven;
- de beslissing te vernietigen wegens schending van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen alsook wegens schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. In het bijzonder de formele en materiële motiveringsplicht, het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel.

Onder voorbehoud van alle verdere middelen en argumenten die uit het administratief dossier of de notulen van de beraadslaging kunnen blijken.

Hoogachtend,